

주 의 요 구

1. 제 목 : 주거용 건물로 대부중인 국유재산 실거주 확인 관리
불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조 제1항에 따르면 피대부자가 대부계약서상 사용목적에 위배한 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제15조 제4항에 따르면 주거용 건물을 대부받은 자는 대부계약 체결일로부터 3개월 이내에 주민등록이 이전된 내용이나 거주사실을 입증하는 서류를 제출하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산을 주거용 건물로 대부하는 경우 대부계약 체결일로부터 3개월 이내에 피대부자로부터 거주사실을 입증할 수 있는 서류를 제출 받아 당초 대부 목적에 맞게 사용하는지 여부를 확인하고, 거주 사실이 입증되지 않는 경우 대부계약을 해제·해지하는 등의 조치를 실시하여 대부계약 관리를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대전충남지역본부에서 주거용 건물로 대부중인 총 △△건 중 공무원 관사로 사용중인 △△건¹⁾ 및 징구기한이 도래하지 않은 △건²⁾을 제외한 나머지 18건에 대해 피대부자로부터의 거주사실 입증서류 확인 실태를 점검한 결과

2018. 4. 3. ◆◆◆◆◆으로부터 인수한 ‘○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ △△’ 소재 국유재산 건물(면적 △△△.△△㎡)의 경우 같은 해 5. 10. 피대부자 ●●●와 주거용으로 대부계약을 체결하였으므로 대부계약 체결일로부터 3개월 이내인 같은 해 8. 8.까지 거주사실 입증서류를 제출 받아 확인하여야 하는데도 징구기한(대부계약 체결일+3개월)으로부터 44개월이 지난 2022. 2. 18.에야 거주사실 입증서류(주민등록 등본)을 확인하는 등

[표 13] 및 [별표 6]“주거용 건물로 대부중인 국유재산의 거주사실

1) ○○○○○○, ○○○○○○○○○ 등에서 공무원 관사 용도로 대부중인 국유재산 건물 △△건은 관사 특성상 실제 거주하더라도 전입신고를 하지 않는 경우가 있는 바, 해당 기관에서 입주자 명단을 회신 받아 대부계약서 내용과 대조하는 방식으로 점검하였으며 특이사항은 확인되지 않음

2) 주거용 건물로 대부중인 총 △△건 중 △건은 '21. 11월말 이후에 대부계약이 체결되어 '22. 2월 최초 감사자료 요청시 입증서류 징구기한이 아직 도래하지 않았으므로 점검 대상에서 제외하였으며, 감사기간 중 점검한 결과 정상 처리된 것으로 확인됨

입증서류 확인 지연 명세”와 같이 점검대상 총 18건 전체에 대해 대부계약 체결일로부터 3개월이 지난 이후 길게는 44개월, 짧게는 1개월 동안 주민등록이 이전된 내용이나 거주사실을 입증하는 서류를 확인하지 않아서 주거용 건물로 대부중인 국유재산의 관리를 철저히 하지 않은 사실이 있다.³⁾

[표 13] 주거용 건물로 대부중인 국유재산의 거주입증서류 확인 현황

(단위 : 건, %)

구 분	점검대상 (A)=(B)+(C)	확인 기한 준수 여부		비 고
		준수(B)	미준수(C)	

“기재생략”

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 향후 주거용 건물로 대부계약을 체결하는 경우 거주사실 입증서류를 적기에 확인하는 등 국유재산 대부관리 업무를 차질 없이 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 대부계약서 상 사용목적은 주거용 건물로 대부중인 국유재산에 대해 주민등록 이전내용 또는 거주 입증서류 확인을 지연하지 않도록 재산 관리를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

3) 당해 18건 점검결과, 주민등록 이전 내용은 대부계약서와 일치하는 것으로 확인됨

[별표 6]

주거용 건물로 대부중인 국유재산의 거주사실 입증서류 확인 지연 명세

(단위 : 건, 개월)

순 번	소 재 지	피대부자 성명	대부계약 체결일 (A)	입증서류 징구기한* (B)	입증서류 징구일 (C)	확인 지연 월수**
--------	-------	------------	--------------------	----------------------	--------------------	------------------

“기재생략”

* 입증서류 징구기한 = 대부계약 체결일(A) + 3개월

** 확인 지연월수 = { 입증서류 징구일(C) - 입증서류 징구기한(B) } ÷ 30